

0029796-27.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... restou configurada a prática do delito de furto qualificado na forma continuada, nos exatos moldes do artigo 155, §4º, inciso II, cumulado com o artigo 71, ambos do Código Penal. Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação da ré pelo crime de furto qualificado continuado é medida que se impõe.

Passo agora a aplicação da pena com observância ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 0029796-27.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0029796-27.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 3/2016 - 34º Distrito Policial - Morumbi

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TAYNARA PEREIRA FARIAS

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

TAYNARA PEREIRA FARIAS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 155, §4º, inciso II (abuso de confiança) c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/04), entre os meses de junho e setembro de 2015, em horários incertos, no interior do restaurante denominado Montana Grill, localizado na Avenida Professor Francisco Morato, nº 2718, Butantã, nesta comarca e capital de São Paulo, abusando da confiança depositada pelos seus empregadores, subtraiu, por diversas vezes, para si, a quantia de R\$ 1.199,49 (mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), pertencente ao estabelecimento acima descrito.

Consta da denúncia que segundo apurado, no interregno acima descrito, a acusada exercia a função de subgerente do restaurante Montana Grill, sendo que nas ocasiões em que operava o caixa registrador ela não efetuava o registro das vendas de "chopp" aos clientes, ou registrava de forma irregular, em que pese a efetiva entrega da mercadoria, sempre no intuito de subtrair a quantia em dinheiro que lhe

era entrega por estes. Ao final, ao fechar o caixa registrador no dia, a acusada não permitia que nenhum outro funcionário a acompanhasse na operação, no intuito de ocultar as subtrações perpetradas.

Relata a inicial que deste modo, no mês de setembro de 2015, alguns funcionários procuraram a sócia proprietária para pedir demissão, pois não concordavam com a conduta da acusada, ocasião em que se descortinaram as práticas irregulares. Agindo desta forma, a acusada conseguiu subtrair o total de R\$ 1.199,49 (mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), conforme relatório pormenorizado de fl. 217.

Narra a exordial que a denunciada acreditava que o "chopp" era um produto sem controle e por isso efetuava o furto. Ocorre que a vítima tinha controle e juntou os documentos relacionados à venda do "chopp", as notas fiscais da compra deste produto, bem como o relatório da análise das vendas, que foram acostados aos autos a fls. 46/105.

Segundo a acusação, às fls. 115/185, a empresa JD Informática Ltda elaborou relatório pormenorizado detalhando as operações irregulares praticadas pela denunciada. Lista de produtos subtraídos acostada à fl. 217. Auto de avaliação dos produtos subtraídos acostado à fl. 216.

Expõe a denúncia que Danilo, Ivana, Shirley e Luiz Felipe, todos funcionários do restaurante Montana Grill, à época dos fatos, reconheceram, sem resquício de dúvidas, a acusada como subgerente do estabelecimento e a pessoa que estava desviando dinheiro de produtos referentes a pagamentos de clientes, conforme autos de reconhecimento fotográfico de fls. 189, 194, 199 e 203, respectivamente. É da inicial acusatória que a denunciada foi indiciada de forma indireta às fls. 240/245. A denunciada, aproveitando-se da condição de funcionária da empresa, contratada como subgerente, e da confiança depositada pela sua empregadora, subtraiu os valores referentes aos produtos acima descritos pertencentes ao estabelecimento.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 02 de julho de 2019 (fl. 265).

A acusada constituiu Defesa nos autos (fls. 273/274).

A Defesa constituída apresentou resposta à acusação as fls. 281/284.

A acusada foi citada pessoalmente (fl. 294).

Aos 19 de novembro de 2019, o recebimento da denúncia oferecida foi ratificado (fl. 295).

Em audiência realizada na data de 28 de abril de 2022 o Ministério Público propôs à acusada acordo de não persecução penal, tendo a Ré manifestado que NÃO ACEITAVA a proposta de acordo de não persecução penal, por pretender provar sua inocência no curso do processo. Foram ouvidas a vítima Vera Rosa Frozoni e a testemunha Luiz Felipe Souza Silva. Pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito que desistia da oitiva das testemunhas IVANA QUEIROZ DO NASCIMENTO, DANILO CÂNDIDO DE PAULA e SHIRLEY DOS SANTOS, ausentes, o que foi homologado pelo Juízo. Foi então ouvida a testemunha Vanessa Araújo de Jesus, arrolada pela Defesa. Foi ainda designada audiência em continuação com a finalidade de ouvir as testemunhas Ivana, Danilo e Shirley, interrogar a Ré e realizar debates orais. (fls. 446/449).

Em audiência de instrução em continuação realizada na data de 24 de novembro de 2022, foi ouvida a testemunha Danilo Cândido de Paula e a Ré foi interrogada.

Encerrada a instrução, seguiram-se aos debates finais.

O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação da Ré, nos termos da denúncia.

A Defesa constituída, por sua vez, requereu, em suma, seja a ação penal julgada improcedente, com a absolvição da Ré. Preliminarmente sustentou que a ré negou a autoria do delito, não havendo nada nos autos que a desprestigie. Sustenta que o laudo apresentado é parcial e não foi encaminhado ao Instituto de Criminalística, o que fere o disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal. A cadeia de custódia foi quebrada ante a ausência de perícia. A Defesa sustentou que não houve abuso de confiança. Subsidiariamente, em caso de desclassificação para os crimes de furto simples ou estelionato, nos termos da súmula 337 do STJ, requereu a abertura de vista dos autos ao Ministério Público para apresentação de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que a ré é sua autora.

Houve realmente a prática do crime de furto qualificado na forma continuada, cuja materialidade restou comprovada pelo Boletim de ocorrência (fls. 08/12), análise de vendas e notas fiscais (fls. 46/105), Auto de avaliação dos produtos subtraídos (fl. 216), Lista expondo a quantidade de litros de chopp faltante e respectivo valor (fl. 217), Relatório final (fls. 247/250), bem como pela prova oral colhida em juízo.

De início, registre-se ser totalmente desnecessária a realização de perícia nos documentos apresentados pela Defesa na fase policial a fim de se demonstrar a materialidade do delito de furto cometido pela acusada, de forma sub-reptícia e que somente foi descoberto em razão dos relatos dos funcionários.

É assente na jurisprudência que, havendo outros meios de prova, a realização de perícia é dispensável.

Vem a lume elucidativos julgados:

“Apelação Criminal. Furto qualificado pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva. Recurso defensivo. Preliminares de nulidade da perícia e cerceamento de defesa. Rejeição. Materialidade e autoria comprovadas. Relato seguro do representante da empresa vítima, roborado por relatórios de pagamento, depósitos, recibos, perícia contábil e prova testemunhal. Condenação mantida. Dosimetria irretocável. Aumento decorrente da continuidade delitiva justificado, considerando-se o número de condutas praticadas. Regime prisional aberto adequado, com correta substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Desprovimento do apelo”. (TJSP; Apelação Criminal 0008254-16.2017.8.26.0050; Relator (a): Freire Teotônio; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/11/2022; Data de Registro: 08/11/2022) (grifos nossos).

“Apelações defensiva e ministerial. Furto qualificado pela fraude e pelo abuso de confiança. Pleito preliminar defensivo requerendo a conversão do julgamento em diligência, para a oitiva dos beneficiários dos créditos de vale refeição, ou a decretação de nulidade pela não realização de perícia nos computadores da empresa. Inviabilidade. Conjunto probatório contundente e suficiente para o adequado deslinde dos fatos investigados, razão pela qual não se denota imprescindível a realização das diligências apontadas pela defesa. Rejeitada. No mérito, pleito defensivo almejando a absolvição por falta ou insuficiência de provas.

Impossibilidade. Conjunto probatório robusto e coeso, demonstrando que a apelante, aproveitando-se da sua condição de funcionária da empresa vítima, subtraiu, por 117 vezes, de forma continuada, através de manobras fraudulentas, a importância total de R\$ 2.705.368,00, atinente a créditos de auxílio alimentação solicitados indevidamente em favor de funcionários que não faziam jus ao benefício. Depoimentos coligidos em juízo que comprovam e esclarecem a dinâmica da ação criminosa. Laudo pericial contábil confirmando o prejuízo suportado pela empresa vítima.

Qualificadoras demonstradas. Condenação mantida. Penas que comportam reparos.

Afastamento do aumento, na primeira fase, em razão do prejuízo suportado pela empresa, sendo um fator a ser considerado na terceira fase da dosimetria, em razão das subtrações praticadas em sequência. Exasperação da pena-base, em 1/6, tendo em vista a irresignação ministerial, em razão das circunstâncias delitivas (perpetrado mediante duas qualificadoras). Mantido o aumento, pela continuidade delitiva, à fração de 2/3, em decorrência do número de crimes praticados, resultando na pena final de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa.

Regime inicial aberto irreprochável. Viável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser estipulada pelo juízo das execuções criminais, e perda de bens e valores. Recursos

parcialmente providos". (TJSP; Apelação Criminal 0040899-36.2013.8.26.0050; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2022; Data de Registro: 07/08/2022) (grifos nossos).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório, notadamente Autos de Reconhecimento Fotográfico Positivo (fls. 189, 194, 199, 203) e prova oral colhida.

Ao ser ouvida em juízo a vítima VERA ROSA FROZONI CHIARELLI, procurou narrar os fatos com detalhes, extraíndo-se de suas declarações, em síntese, que era uma das proprietárias do Montana Grill da Francisco Morato e, no período apurado, notou diferença nos valores das vendas, que estavam baixas e eram incompatíveis com o que adquiriam. Relatou que começou a visitar mais a loja, pois as pessoas "davam um toque", falavam que ela precisava ir mais à loja. Segundo a vítima, ela começou então a ir mais e observar o que estava acontecendo na loja. A vítima relatou ainda que a ré Taynara era funcionária do estabelecimento, sendo que Danilo era gerente e Luiz Felipe, Ivana e Shirley eram atendentes da loja. Segundo a vítima, ela fez uma reunião para ressaltar a importância do funcionário, como se faz costumeiramente, para ver se todos estavam contentes e como o trabalho poderia ser melhorado. Ninguém sabia que a vítima iria na ocasião fazer essa reunião. Na ocasião, a vítima começou a chamar um a um os funcionários, perguntando se os intervalos estavam bons, se estava ocorrendo algo diferente na loja e coisas afins. Segundo a vítima, uma funcionária, após a conversa, foi ao banheiro vomitar de tão nervosa que ficou com as perguntas. Aos poucos, os funcionários foram ficando mais à vontade e começaram a relatar mais fatos. Relataram então que Taynara não concluía a venda de chopp, que ela instrua as pessoas a finalizarem as vendas na hora e, assim, as vendas ficavam pendentes no caixa. Ao final do dia, Taynara fechava o caixa e, com relação às vendas de chopp, algumas ela finalizava e outras ela cancelava e lançava outras coisas no lugar, como uma bala em vez de um chopp, por exemplo. Segundo a vítima, Taynara era responsável por fechar o caixa ao final do expediente e os funcionários relataram que a prática adotada por Taynara era costumeira e vinha ocorrendo havia algum tempo. A vítima relatou ainda que convocaram então um responsável de TI para verificar as vendas dos seis meses anteriores, ocasião em que verificaram que muitas vendas eram feitas e canceladas, feitas e canceladas, e, também, havia vendas que não eram registradas, conforme relato dos funcionários. Foi então feito um relatório, apresentado em Delegacia. A vítima esclareceu que alguns itens de vendas não têm controle, como laranjas e batata frita (coisas que ficaram pendentes, inclusive, segundo a vítima), mas o chopp é controlado pelos litros comprados e vendidos. Indagada, a vítima esclareceu ainda que a empresa JD Informática executava serviços e apresentava relatórios, mas não realizava auditorias. Segundo a vítima, a empresa apresentava relatórios de compra e venda e a vítima acompanhava esses relatórios. Informou que a empresa prestou serviços por muitos anos e sempre desenvolveu os serviços e os sistemas da loja, sendo que a vítima sempre teve contato próximo com a empresa. Indagada, a vítima respondeu ainda que não se recorda se tinha câmeras de monitoramento da loja na época. Esclareceu que não tinha amizade com Taynara, que ela era uma funcionária, tratada bem, como todos os funcionários. Taynara não tinha relação especial com a vítima. A vítima relatou que às vezes ficava na frente da loja, fora da loja, observando, mas nunca indagou qualquer cliente. Indagada, a vítima afirmou que não tinha qualquer intenção de mandar Taynara embora. A vítima relatou não ter constatado ou percebido qualquer coisa diferente na atitude de Taynara, acreditando que ela fizesse o narrado quando a vítima não estava. Acredita que a testemunha Vanessa era caixa, bem amiga de Taynara. Indagada, a vítima respondeu que Taynara era coordenadora, que não existia a função de subgerente. Relatou que a pessoa de maior confiança era o gerente Danilo, que era quem escolhia a pessoa para ser de confiança dele. A vítima afirmou que confiava no gerente, Danilo, e, indiretamente, confiava nos funcionários que ele escolhia.

Acrescente-se que ao ser ouvida na fase policial, a vítima Vera Rosa Frozoni Chiarelli narrou que "(...) em contato com o funcionário Sr. Luiz Felipe Souza

Silva (RG nº 43013490-SP), que exerce a função de caixa do estabelecimento, este informou que, sobretudo, na hora em que realizava o fechamento do caixa do estabelecimento, em seu horário final de expediente, a subgerente do estabelecimento Sra. Taynara ordenava que este dirigisse ao fundo do estabelecimento, para que exercesse uma função distinta, sendo que a subgerente Sra. Taynara assumia o fechamento do caixa do estabelecimento há aproximadamente 2 (dois) meses, após receber uma promoção, mas que trabalhava no local há aproximadamente 2 (dois) anos e 8 (oito) meses. (...) Informa, por fim, que no estabelecimento comercial há circuito de monitoramento por câmeras de vigilância, mas que estas, à época dos fatos, não gravavam". (fls. 14/16 - grifos nossos). Registre-se que ao ser ouvido na fase policial a testemunha Luiz Felipe Souza Silva confirma o relato da vítima, conforme se infere de fls. 200/202: "(...) Informa a declarante que a Sra. Taynara Pereira Farias (RG 43147757-SP) não permitia o registro das vendas de "chopp", "batata frita", entre outras mercadorias, adquiridas pelos clientes junto ao estabelecimento, ou seja, que a subgerente Sra. Taynara Pereira Farias não permitia o registro de mercadorias que não haviam controle de estoque. (...) Informa que, por diversas vezes, junto ao próprio declarante e demais funcionários, a subgerente Sra. Taynara, momentos antes do fechamento do caixa do estabelecimento, ordenava que o declarante, que encontrava-se no caixa, dirigisse aos fundos do restaurante, a fim deste exercer uma função distinta daquela previamente ordenada". (grifos nossos). Também foi ouvida em juízo, a testemunha Luiz Felipe Souza Silva que narrou, em síntese, que foi funcionário da Montana Grill em 2015 e foi contratado para ser atendente, mas fazia várias funções. A Taynara entrou como atendente, mas depois foi promovida como subgerente ou coordenadora. Na Delegacia prestou depoimento de forma tranquila. Sabia que algumas vendas ela pedia para não registrar e ia substituir um produto por outro. Ainda era funcionário quando prestou depoimento na delegacia e não recebeu orientação do que deveria falar. Na época o gerente era Danilo. Vanessa Araujo de Jesus era funcionária. Trabalhou por volta de dois anos e meio na empresa. O depoente ficava mais na cozinha e quando faltava alguma operadora de caixa acompanhava. As vezes fazia o pré-atendimento e quando ficava no pré-atendimento acontecia o que narrou na polícia as fls. 200/202. Algumas vezes aconteceu de a Taynara não permitir o registro das mercadorias pelo pré-atendimento, falando para ir direto para o caixa. Quando isso aconteceu o depoente obedecia. Reconheceu a sua assinatura a fl. 202.

Ainda foi ouvida em juízo, a testemunha Danilo Cândido de Paula que relatou, em síntese, que na época em que prestou declarações na delegacia era funcionário da Montana. Não recebeu orientações. Era gerente na época. Taynara exercia cargo de confiança, mexia com fechamento de caixa. Tinha câmera de monitoramento. Não lembra bem para onde a câmara era direcionada. Começaram a ter desfalque nos últimos três meses. No final do segundo mês a dona Vera e Marilu começaram a fazer uma auditoria. Achava que Marilu estava ajudando na auditoria, mas depois ela assumiu o lugar do depoente. Começou a dar desfalque de chopp. Não sabiam de onde poderia ser esse desfalque. Resolveram fazer uma reunião com todos os funcionários. O depoente chegou atrasado na reunião. Dona Vera pediu para sentar-se para ouvir algumas coisas. Não lembra bem, vai falar da parte mais importante. Lembra de Felipe estar falando que Taynara pedia para não registrar chopp. A Shirley também falou que estava sobrando dinheiro no caixa. O depoente não estava ciente de sobra. Depois desses dois relatos que ouviu, a Ivana chegou e subiu. Rapidamente Dona Vera pediu para chamar Ivana. Ivana disse que não sabia o que estava acontecendo e que Taynara teria a ameaçado, na escada, antes da reunião. Ivana trabalhava na frente de caixa e falou as mesmas coisas que Felipe tinha falado. Bateu a informação dos três (Ivana, Shirley e Felipe).

Registre-se que das declarações da testemunha Danilo Candido de Paula colhidas na fase policial as fls. 186/188 se extrai que "(...) ao observar atentamente a fotografia adquirida junto ao Sistema Alpha da pessoa de Sra. Taynara Pereira Farias (RG 43147757-SP), RECONHECEU, com absoluta certeza, como sendo a subgerente que exercia ofício junto ao estabelecimento "Montana grill", e que estava desviando

valores de produtos do estabelecimento referentes a pagamentos de clientes e consumidores em proveito próprio e em prejuízo do estabelecimento comercial, sendo, neste ato, formalizado o reconhecimento fotográfico (positivo) em auto próprio". Colhido ainda em juízo, o depoimento da testemunha arrolada pela Defesa Vanessa Araújo de Jesus que narrou, em suma, que trabalhava com Taynara no ano de 2015, era atendente e Taynara era subgerente, coordenadora, não lembra. Na maioria das vezes fechava o caixa com Taynara, acha que uma ou duas vezes por semana, porque a depoente não ficava todos os dias no caixa, tinha um rodízio. Tinha câmera de monitoramento. Não presenciou ato errado, suspeito, da Taynara. Taynara fazia o trabalho dela direitinho. A depoente foi funcionária da Montana Gril por dois anos, período exato não lembra. Taynara foi demitida por justa causa, soube disso. Soube que Taynara ajuizou ação trabalhista contra a Montana Gril e a depoente foi testemunha nesta ação. Era colega de Taynara e tinham convivência boa. Não sabe por que não foi arrolada na polícia para prestar depoimento. Ficou mais um ano na Montana Gril depois que Taynara foi mandada embora e o pessoal começou a comentar que tinha ido na delegacia, feito lá o boletim, e que ela fazia isso, pedia para não registrar algumas mercadorias.

Ao ser interrogada em juízo, a ré negou a prática delitiva. Em suma, a ré aduziu que está com 28 anos de idade. Estudou ensino médio completo. Mora com dois filhos, um bebê de 11 meses e uma bebê de um ano. Está desempregada. Mora em casa alugada. O pai das crianças que paga o aluguel. Não tinha acesso ao caixa sozinha, para "bater" o caixa tinha que fazer junto com o funcionário do dia. Nenhum subgerente poderia "bater" o caixa sozinho. Nenhuma das testemunhas tem nada contra a interroganda, nenhum motivo para incriminá-la, mas acredita que Felipe tenha sido coagido pela Vera e pela Keli Brito, porque Felipe falou que Vera disse "não adianta ficar do lado de Taynara, porque a casa caiu". Trabalhavam com Ipad. Era comum um cliente fazer um pedido e desistir do pedido. Chegava na cozinha e avisava, o pedido continuava na loja. Apagava o pedido do cliente anterior e editava o pedido. Não tinha desavença com a empresa. Ivana e Shirley eram funcionárias problemáticas, provavelmente não gostavam da interroganda e, por isso, ficaram contra a interroganda. A interroganda não era muito próxima da Dona Vera, era Danilo que tinha contato com ela. As câmeras eram viradas para o caixa, para a cozinha, para a frente de loja, tudo tinha câmara.

No entanto, diante de todos os elementos de prova colhidos aos autos, a negativa de autoria apresentada pela ré restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-la.

Com efeito, nenhum elemento foi colacionado a fim de que se demonstrasse a sua versão. Consoante o que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Segundo Julio Fabbrini Mirabete, em Processo Penal, Editora Atlas, 18ª ed. 2007, pág. 258:

"Ônus da prova ('onus probandi') é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal."

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela representante da vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente a ré. Também, insta salientar que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para desacreditar as declarações da vítima, tampouco os depoimentos das testemunhas.

A qualificadora prevista no inciso II, §4º, do artigo 155 do Código Penal, consistente em abuso de confiança, restou cabalmente demonstrada pelo conjunto probatório. Na lição de Guilherme de Souza Nucci:

"Confiança é um sentimento interior de segurança em algo ou alguém; portanto, implica em credibilidade. O abuso é sempre um excesso, um exagero em regra condenável. Portanto, aquele que viola a confiança, traindo-a, está abusando. A qualificadora que diz respeito ao abuso de confiança pressupõe a existência prévia de credibilidade, rompida por aquele que violou o sentimento de segurança anteriormente estabelecido". (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 14 ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014). (grifos nossos)

Também, no mesmo sentido os magistérios de Julio Fabbrini Mirabete, em Código Penal Interpretado, 2ª edição, Editora Atlas, pág. 1056:

“Qualifica o furto ter sido ele praticado com abuso de confiança, em que o agente aproveita a menor proteção dispensada pelo sujeito à coisa diante da confiança que lhe é depositada. Caso comum é o cometido por vigias e empregados domésticos ou de estabelecimentos comerciais ou industriais desde que se comprove a específica confiança neles depositadas pelos empregadores”. (grifos nossos)

Restou demonstrado que a ré era funcionária da empresa vítima, ocupando o cargo de subgerente, realizando atividade que envolvia o fechamento de caixa, o que demonstra, de maneira indubitável, que a ré ocupava posição de confiança na empresa.

Do crime continuado, nos termos do artigo 71 do Código Penal.

Deve ser reconhecida a continuidade delitiva, considerando que a ré, mediante mais de uma ação, praticou vários crimes de furto qualificado entre os meses de junho e setembro de 2015, portanto, crimes da mesma espécie e, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena de um só dos crimes, aumentada em 2/3 (dois terços).

Nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Direito Penal, 3ª edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 491:

“No crime continuado, o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento (1/6 a 2/3, no caput, e até o triplo, no parágrafo único, do art. 71) é o número de infrações praticadas. É a correta lição de Fragoso. Lições de direito penal, p. 352. Sobre o aumento, Flávio Augusto Monteiro de Barros fornece uma tabela: para 2 crimes, aumenta-se a pena em um sexto; para 3 delitos, eleva-se em um quinto; para 4 crimes, aumenta-se em um quarto; para 5 crimes, eleva-se em um terço; para 6 delitos, aumenta-se na metade; para 7 ou mais crimes, eleva-se em dois terços.” (Direito penal – Parte geral, p. 447). (grifos nossos)

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada a prática do delito de furto qualificado na forma continuada, nos exatos moldes do artigo 155, §4º, inciso II, cumulado com o artigo 71, ambos do Código Penal. Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação da ré pelo crime de furto qualificado continuado é medida que se impõe.

Passo agora a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico, na primeira fase, que a ré é primária e não ostenta qualquer antecedente desabonador, conforme se infere da Folha de Antecedentes a fl. 396, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Em terceira fase de aplicação da pena, em razão da continuidade delitiva, posto que a ré praticou diversos crimes da mesma espécie, consoante o caput do artigo 71 do Código Penal, deve ser aplicada a pena de um deles, aumentada em 2/3 (dois terços), culminando com a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno em pena definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade da ré, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR a acusada TAYNARA PEREIRA FARIAS, qualificada nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso II, por diversas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, já prevista no tipo penal, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que a ré tenha condição financeira favorecida.

Tendo a ré respondido ao processo em liberdade, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixo valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida, o valor de R\$ 1.199,49 (mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos).

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno a ré a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome da sentenciada no "Rol dos Culpados".

Encaminhe-se cópia da sentença à representante da empresa vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA